

מסורת הש"ס

א) וַיִּבְרָא לֵלָךְ סוּכָה מִדְּרִים כַּסְבִּי: ב) סוּכָה מִ, א) מִנּוֹת יֵה, וְשִׁינָן, ד) עִיז וְ, ה) נְסוּכָה יֵה, ו) וַיִּבְרָכֶת ט, וְשִׁינָן, ז) וַיַּמְנוֹת מַכְבִּי: ח) לַעֲלֹל ק: וְשִׁינָן, ט) בִּימָ עַה, ע) עִין בְּשִׁי"י נַמֶּס: סוּכָה כַּמַּחֲבֵ"י אַחֵר, ס) דִּי"ה וְעִיסָן, ז) וַיַּעֲשֵׂ מוֹס: יחש בִּימ וְיחש בִּיב, ט) וַעֲשֵׂי מוֹס: מִנּוֹת סוּ, ד"ה זכר,

תורה אור השלם

- ↑ וַיִּבְרָא שִׁבְת הָאָרֶץ לָכֶם לְאֶבֶלָה לָךְ וְלַעֲבֹד וְלִשְׁכֹּרֶךְ וְלִתְשׁוּבָה הַיָּרִים עִמָּךְ:

ויקרא כה ו

גליון הש"ס

גכ"י צאו משרה ובבוסה.
עין כבורות דף יב ע"ב
מוס' ד"ה דחל':

לעזי רש"י

אלכפשוט"ר
[אנפלושטור"א].
רטייה.
ווישוט"ט [וומיט"א].
סס הקאה.

רבינו חננאל

אמר רב כהנא עצי‏ להסקה, רדכיתנה‏ (אתה) [אותם] מלהיות בהן קדושת שביעית מפני שהנאתן אחר ביעורן, הנאי היא כו' עד הנה רבנן הוא דבעי הנאתן בשעת ביעורן אבל ר' יוסי לא בעי. לאכלה ולא לעשות ממנה אפיקטפזיון. פי' אפיקטפזיון בלשון מקרא הוא הקיא. ושפתינו שהוא ג' מלות אפיק טפי וזו, הוציא עודף המזון, כי כן דרך האיסטומכא כשיעדיף עליה האוכל לא תקבלנו ואז תתבלבל האיסטומכא ויקא האדם.

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

ססס עציס להסקה ניתנו. ולא להאיר הלכך עציס ניניהו ומעיקרא לא חל עלייהו שביעית. אכל ספיחי סמיס סתמן לנביעה הלכך חל עלייהו קדושה ואסירי לאחר הביעור אף להיסק. ועלי קניס וגפניס יש שאוכלין אותן ויש שמסיקין אותן הלכך בתר מחשבת לקיטה אזלינן:

סנאי היא. איכא למאן דלמחר ססס עציס להסקה ניתנו ולא חיילא שביעית אפילו אעציס דמשחן ואיכא למאן דלית ליה ואעציס דמשחן מיהא חיילא:
לסוך המשרה. אין שורין פשתן ביין של שביעית וכן אין מכבסין בגדים דהוי סמורה:
מי שהנאסו וביעורו שוב. הנאה שהיא צשעה שהוא כלה מן העולם אתה יכול ליהנות מפירות שביעית קודם זמן הביעור:
יאלו משרה וכנוסה. שמעשה שמטיילין פשתן או בגד ביין נתקלקל וגבער והנאסו אינו אלא עד שלשה ימיס וד' עד שיהא הפשתן שרוי וכן הבגד. והיינו תנאי דרבנן סברי ססס פירות לאכילה וחיילא עלייהו קדושת שביעית כדאמרן לעיל דכל דבר שהנאסו וביעורו שוה חיילא הלכך אפילו לקטן למשרה וכניסה לא מהניא מחשבה לאפקועי איסורן למיהוי כעלי קניס שלקטן לעציס דמשמרו דהתם סתמיייהו להכי ולהכי אכל פירות סתמן לאכילה ומשעת יצירתן חייל קדושמן ותו לא מהני מחשבה לאפקועי ואסורין למשרה וכניסה דאין נהנין בקדושת שביעית אלא הנאה הדומה לאכילה וגבי עציס נמי סתם עציס להסקה ניתנו ולא חיילא אפילו אעציס דמשחן ור' יוסי סבר לא אמרינן סתם פירות לאכילה ניחנו ומנהינא צוה מחשבה כעלי קניס וגפניס דהיכא דליקטן למשרה הו' דבר שהנאסו אחר ביעורו ולא חל עלייהו שביעית קך מלאחי ויש לשונות אחריס ווו שמעתי והגון:
למלוגמא. אלנפשוט"ר:
אינה שוה בכל אדם. אינה נריכה אלא לחוליס:
לונף. שמולפין יין צבית. והאי נמי אין שוה בכל אדם שא"ץ זילוף אלא אדם מעונג ומעודן:
אפיקטוויין. ווישוט"ט להקיא:
איכא נמי משרה וכניסה. והכא לא נקט אלא דבר שאין שוה בכל אדם:
מלוה צשטר אין נפרעין מהן. לפני אדריקן מפני ששמחה היא לו ואילו ומודה לעכו"ס ביוס חגס ורבנן סברי אסור לפורען וליפרע מהן כלל:
ואינעיט אימא. הך סתמא ודאי עיקר הוא דקמינה לה התם צב"מ (עו). גבי הלכתא פסיקתא דהא לא שייכא התם ולא תני אלא משום פיסוק הלכה שפסקה התנא עם כל החוזר צו שלא תחלק אדם עליהן:

ליקח

ואח"כ מחלוקת היא ורב הונא כי לא אמרינן אין סדר למשנה בחדא מסכתא אבל בתרי מסכתות אמרינן ורב יוסף כולה גזיקין חודא מסכתא היא ואיבעית אימא משום דקתני לה גבי הלכתא פסיקתא כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על התחתונה: תנו רבנן הנותן מעות לשלוחו

שהנאסו שוה בכל אדם ואפילו עציס להסקה (שס). מלוה בשטר אין נפרעין מהן. לפני אדריקן, מפני ששמח הוא לאחר זמן ביוס אדרי, דכיון דנקט ישראל שטר' עליה, כל שעתא מתספי מניה (ע"א). אהדרינהו רב יוסף לאפיה. צעטס (סוכב יא). ומחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם. כל מחלוקת שנתלמן תנאים ואח"כ ססס לן כשתמנו כחאד מהן, הלכה כמותו, דכיון דסתמיהו אחר המחלוקת ש"מ דקמו רבנן צטעמיהו ומסתבצא טעמיה דהאריך (ע"א ז). בין שסתם אחריה מיד בלחות מסכת, בין שסתם אחריה במסכת אחרת בלחותו הסדר, כגון תמן זמר לנצב דמחלוקת צביק וסתם צב"מ כל המשנה ידו על התחתונה. וסתם לן כר' יהודה דלמחר אס השבט יתר על היצאה כו', הלכה כסתם (יבמות סב). כל המשנה ידו על התחתונה. כגון תמן זמר לנצב אדום וצטע שחור, אס השבט יומר על היצאה אין נותן לו שכר משלם אלא דמי יצאת עציס וסממניס, ואס יצאה ימירה על השבט נותן לו את השבט (בי"ט שו). אין סדר למשנה. סידרה דמתניין לאו דוקא ושמה משנה אחרונה היא נענית ראשונה צבית המדרש (ע"א ז). אי הכי כל מחלוקת ואח"כ סתמא כו'. אלמנה קיי"ל כל מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם, ביצמות (מכ). צפרק החולין (ע"א ז). כי לא אמרינן אין סדר למשנה. אלא סמנין אסידרה, ה"מ בחלה מסכתא (שס). כולה גזיקין. תלתא צבי (שס). ואיבעית אימא משום דקתני לה כו'. להכי אהדרינהו רב יוסף לאפיה דאי נמי אין סדר לתשנה לא לאטיירן לומר הלכה כר' יהודה דודאי הלכתא כי היא סתמא, דכל המשנה לא הוה שייכא למתנייה התם צהשוכר, דהא לא איירי צהאס פירקא צשעיי אלא צחורה, ומתמליה התם ש"מ הלכתא קא פסיק ואילו (שס).

הגזול עציס פרק תשיעי בבא קמא

קב.

ה"ל בקינטרס במס' סוכה (דף מ. ושס"ז) **אמר רב כהנא ועציס דהסקה תנאי היא כו'.** וכן עיקר פי' כל עציס צשביעית הויא פלוגמא דתנאי אי אית צוה קדושת שביעית דכיון דטעמא דשרינא להו היינו משום דהנאתן אחר ביעורן אס כן לרצי יוסי דלית ליה דרשה דהנאסו וביעורו

שוה לענין פירות שביעית ה"נ לא דריש לה לענין דלא לחול קדושת שביעית ואס תאמר לר' יוסי היאך מותרין עציס צאריך ישראל להסיק צהן מנור והלא יש צהן איסור שביעית לאחר הביעור וי"ל דבטלי צשאר עציס דשאר שניס ועוד וי"ל לפי גירסת הספריס ועציס דהסקה תנאי היא היא פירוש עציס שיש צהס קדושת שביעית כגון לולב דהנאסו וביעורו שוה דסתמיה קאי לכבד צו את הצית אס מותר להסיקו דהוי הנאה לאחר ביעורו או לא דתניא אין מוכרין פירות שביעית כו' הרי לרבנן אסור להסיקו ממדי דהוי אמשרה וכניסה ולר' יוסי מותר אכל שאר עציס לדברי הכל אין צהן קדושת שביעית אכל הטעם אין מיושב דכי היכי דר' יוסי דריש לכס לכל נריכיס אפירות שביעית ולא צעי לכס דומיא דלאכלה הרי נמי לענין לחול קדושת שביעית על כל דבר שהוא לכס דמ"ש דהא כוליה חד קרא הוא והיתא שבת האריך לכס לאכלה וגו':
אין סדר צמשנה. דפעמיס היה שונה שלא על הסדר ושמה תחילה שנה צ"מ ואחר כך צ"ק אכל ודאי אה"כ סדרן רצי על הסדר כדדייק צריש (פרק) שצעות (דף צ:). מכדי תנא ממכות סקלין כו' ז:
גבי הלבתא פסיקתא. תימיה אמאי קרי לה הלכתא פסיקתא להיאיא דכל החוזר צו ידו על התחתונה הא צפרק האומנין (צ"מ דף עו:). מוקמינן לה כיחודהא כרצי דוסא ורבנן פליגי עליה ועמוכ התם דרצי לא סבר לה כרצי דוסא צההוא דכל החוזר צו וי"ל דהכא סבר כאיבעית אימא דהתם דלמחר כל החוזר צו ידו על התחתונה לאמאי דקתני וי"מ דקתני לה צלשון הלכתא פסיקתא דלישנא דכל החוזר וכל המשנה משמע לפסוק הלכתא ז:
הנרותן מעות לצ"וחו. נראה דמיייר שנותן למתנית שכר אס פחתו פחתו לו ואס הומירו הומירו לאמנע מכאן יש להציא ראייה אס אדם נותן מעות לחצירו למתנית שכר ואמר ע"מ שלא תלוסו אלא על משכונות של כסף וזהב ותשמרם צקרקע ואס תשנה יהא צרשותן לחצי צכל דבר ואס פחתו פחתו לך שאין זה רצית דהא הכא אס שינה מדעתו אמר אס פחתו פחתו לו אפ"ה אס הומירו הומירו לאמנע ולא הוי רצית כיון דאס לא היה משנה דעתו לא היו כולן צרשותו אלא השכר וההפסד לאמנע דכין פלגא מלוה ופלגא פקדון:

הא

ה'א' אהדרינהו רב יוסף לאפיה. צעטס (סוכב יא). ומחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם. כל מחלוקת שנתלמן תנאים ואח"כ ססס לן כשתמנו כחאד מהן, הלכה כמותו, דכיון דסתמיהו אחר המחלוקת ש"מ דקמו רבנן צטעמיהו ומסתבצא טעמיה דהאריך (ע"א ז). בין שסתם אחריה מיד בלחות מסכת, בין שסתם אחריה במסכת אחרת בלחותו הסדר, כגון תמן זמר לנצב דמחלוקת צביק וסתם צב"מ כל המשנה ידו על התחתונה. וסתם לן כר' יהודה דלמחר אס השבט יתר על היצאה כו', הלכה כסתם (יבמות סב). כל המשנה ידו על התחתונה. כגון תמן זמר לנצב אדום וצטע שחור, אס השבט יומר על היצאה אין נותן לו שכר משלם אלא דמי יצאת עציס וסממניס, ואס יצאה ימירה על השבט נותן לו את השבט (בי"ט שו). אין סדר למשנה. סידרה דמתניין לאו דוקא ושמה משנה אחרונה היא נענית ראשונה צבית המדרש (ע"א ז). אי הכי כל מחלוקת ואח"כ סתמא כו'. אלמנה קיי"ל כל מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם, ביצמות (מכ). צפרק החולין (ע"א ז). כי לא אמרינן אין סדר למשנה. אלא סמנין אסידרה, ה"מ בחלה מסכתא (שס). כולה גזיקין. תלתא צבי (שס). ואיבעית אימא משום דקתני לה כו'. להכי אהדרינהו רב יוסף לאפיה דאי נמי אין סדר לתשנה לא לאטיירן לומר הלכה כר' יהודה דודאי הלכתא כי היא סתמא, דכל המשנה לא הוה שייכא למתנייה התם צהשוכר, דהא לא איירי צהאס פירקא צשעיי אלא צחורה, ומתמליה התם ש"מ הלכתא קא פסיק ואילו (שס).

עין מושפט נר מצוה

צד א ב ג
מיי' פ"ה מהל' שמיעין הלכה י':

צה ד
מיי' פ"ט מהלכות ע"ז הלכה א סמג
לאון מה טוש"ע י"ד סי' קמח סעיף א:
צו ה
מיי' פ"ח מהלכות מכירה הלכה ב סמג
עשין פט טוש"ע ח"מ סי' קל סעי' יא:

מוסף רש"י

סתם עציס להסקה הן עומדין. ססס עציס של היסק להסקה ניתנו לגביות וסתמן לאו להאיר קיימו, הלכך לא נתמא צוה קדושת שביעית מעיקרא ואפילו לקטן להאיר (סוכב ז). ועציס להסקה תנאי היא. ועציס דהסקה גופייהו שהנאסו אחר ביעורן, תנאי היא אי שיהיו, נהניו צוה שביעית או לא, דלויא תנא דדריש לכס דומיא דלאכילה, למעטוי כל שהנאסו אחר ביעורו ודרשנין לעיל, ומהיאיא דרשה אימעותי עציס, ואיכא דלא ממעט מיניה אלא דבר שאין הנאסו שוה בכל אדם, כגון מלוגמא זילוף ואפיקטוויין, ואני שמעתי מרובין שהיו גורסים וסתם עציס להסקה ניהו תנאי היא, וכן כתיב בכל הספרים, ותרומתי מעשרי בכל ידיו שיתע' הש"ס לישנה כפי דברייהס ואני יוכל, ומלאמי גירסא זו צספר תמצ ידו על רצעי גרסוס בן יהודה מנחמה כבוד וצמר צו ישועות של רצעי יתכן בן מנחם תשוב ואני מונה וכן נראה צעיי (שס). לא למשרה. לשיות פשטן ביין של שביעית (שס). ולא לכבוסה. לנכנס בגדים ביין של שביעית (שס). יצאר משרה וכבוסה שהנאתן אחר ביעורן. שמעשה ששורה הבגדים או הפשתן ביין שעה אחת מצבער ואחר לו והנאסו אינה עד שלשה הבגדים (שס). למלוגמא. לרפואה (שס). ששוה בכל אדם. שהכל צריכין לה, כמו אכילה ששוה בכל אדם (שס ז). ומציא אני את המלוגמא שאינה שוה בכל אדם. שאין הכל חולין (שס). ולא לזילוף. יין שמולפין צבית ליח טוב (שס). אפיקטוויין. להקיא, והוא צטטריקון אפיק טפי זין, מוון האוכל יומר מדי מולאי ומקיא (שס). כמאן כר' יוסי. דלא ממעט אלא הנאה אציה שוה בכל, והך נמי אינא אלא לצורך חולי ואיסטומס, והיינו תנאי דלעיל, דלרבנן לא נהגא שביעית אלא בדבר שהנאסו וביעורו שוה, דדרשנין ליה נמי הכי והיתא שבת האריך נהגת בדברי שהוא לא לכס דומיא דלאכלה, שהנאסו וביעורו שוה ולא צעניס, ור' יוסי דריש הכי והיתא שבת האריך נהגת כולו